

1500939-70.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINE COSTA DE CAMARGO

Comarca: Angatuba

Foro: Foro de Angatuba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... proibida.

Nesse sentido: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Angatuba

Foro de Angatuba

Vara Única

Rua Públio de Almeida Melo, 832, Angatuba-SP - cep 18240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500939-70.2022.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500939-70.2022.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185333/2022 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 26028361 -

DEL.SEC.ITAPETININGA, 2185333 - DEL.POL.ANGATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO CARVALHO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINE COSTA DE CAMARGO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de RICARDO CARVALHO SILVA, qualificado nos autos, por suposta incursão na conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006..

Segundo a denúncia, no dia 08 de julho de 2022, às 21h08min, na Rua Cornélio vieira de Moraes, 150, Centro, nesta cidade e comarca de Angatuba, o réu trazia consigo, para tráfico ilícito de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes, consistindo em 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, com peso bruto de 19,8 gramas.

Conforme apurado, o réu teria adquirido as drogas supramencionadas de terceira pessoa não identificada, para fins de comercialização ilícita.

Na data dos fatos, o acusado dirigiu-se até o endereço indicado alhures e começou a

comercializar o entorpecente, angariando a quantia de R\$541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), não tendo notado a presença dos policiais militares que estavam fazendo patrulhamento de rotina pelas imediações.

Assim que avistou a viatura policial, Ricardo tentou fugir, sendo, contudo, detido pelos policiais militares que, durante abordagem pessoal do réu, lograram encontrar o entorpecente, um aparelho celular e a quantia de R\$541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) em espécie.

Informalmente, o acusado confirmou que estava vendendo os pinos de cocaína, alegando que teria recebido a droga de um amigo chamado Marcelo, que teria pedido para que ele guardasse o entorpecente em sua casa, e lhe prometido uma certa quantia em dinheiro, após a venda da droga. Na delegacia, o réu repetiu a versão dada no momento da prisão em flagrante, acrescentando, somente, que o dinheiro encontrado com ele seria fruto de seu trabalho.

Decisão de fls. 37/41 converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Acompanhada do Inquérito Policial, a denúncia (fls. 71/73) foi oferecida em 18 de julho de 2022, tendo a decisão de fls. 103/104 determinado a notificação do acusado, nos termos da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fl. 145), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls. 105/120), requerendo a desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2022 (fls. 155/157), oportunidade em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Na audiência, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, onde requereu a procedência em parte da ação penal. A defesa do réu postulou pela desclassificação do delito nos mesmos termos exposto na peça defensiva.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10), pelo Laudo de Constatação Provisória (fls. 13/14), pelo Exame Definitivo de Entorpecentes (fls. 150/153) e pela prova oral coligida tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

A autoria do réu, por sua vez, também restou comprovada.

A testemunha Anderson Roberto Ribeiro, Policial Militar, relatou que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina pela cidade, com a intenção de coibir o tráfico de entorpecentes e o furto, tendo em vista o aumento desses delitos na comarca. Afirmou que quando passou pela rua Cornélio Vieira de Moraes, avistou o réu em frente ao imóvel de número 550, mexendo com uma chave na porta de entrada do local, o que chamou a atenção da testemunha. Afirmou que quando o acusado notou a presença da viatura policial tentou empreender fuga, sendo, no entanto impedido pelos policiais. Narrou que durante a abordagem pessoal encontraram 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína e R\$541,00 (quinhentos e quarenta e um reais em espécie), momento em que o réu confessou que teria recebido o entorpecente de um amigo chamado Marcelo, que alegou estar "sujo" com a polícia, solicitando que Ricardo guardasse o entorpecente em sua casa, prometendo uma quantia em dinheiro em troca do favor. Afirmou que o réu esclareceu que receberia o dinheiro de Marcelo somente após a venda dos pinos de cocaína, sendo que o dinheiro encontrado em seu poder era fruto de seu trabalho. Esclareceu que ante a droga encontrada e a confissão do réu, o policial deu voz de prisão em flagrante a Ricardo e o encaminhou à delegacia. Ressalte-se que os depoimentos dos agentes públicos possuem inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, foram coerentes e harmônicos, merecendo credibilidade deste juízo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014).

A testemunha Reinaldo Lopes contou que pagou pelos serviços prestados pelo acusado no dia dos fatos, entregando-lhe dinheiro.

Durante seu interrogatório em solo policial, o réu afirmou que a droga que foi apreendida com ele pertencia a seu amigo Marcelo, que lhe pediu para que levasse os pinos de cocaína para sua casa, uma vez que estava com medo de ser preso. Ricardo afirmou que aceitou levar o entorpecente para sua casa, tendo sido abordado pela polícia logo que saiu do imóvel onde estava seu amigo. Afirmou que ganharia uma gratificação de Marcelo somente após a venda da droga, sendo que o dinheiro encontrado em seu poder era fruto de seu trabalho.

Em juízo, o réu esclareceu que estava com a droga mas era para uso, não para tráfico. Disse que não estava guardando nada para Marcelo, que foi coagido pelos policiais, obrigado a falar isso. Comprou essa droga para consumo pessoal, perto da rodoviária, quando foi abordado. Ele tinha dinheiro no bolso, mas era parte recebida do Sr. Reinaldo e outra do seguro desemprego. Chega a usar 6/7 pinos na noite, costuma usar essa quantidade na semana.

Em que pese a negativa do réu, bem como o esforço empreendido pela combativa defesa, a quantidade de entorpecente apreendido, a forma de acondicionamento que denotava estar a droga preparada para o comércio, bem como os depoimentos dos policiais, são circunstâncias que caracterizam a traficância, conforme o artigo o art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Vale dizer que a defesa do réu afirma ser ele usuário de entorpecentes, sendo que a droga era pra seu consumo pessoal. No entanto, o acusado estava de posse de 24 pinos de cocaína, não sendo crível que todo o entorpecente seria consumido por ele. Ainda, a quantia de dinheiro encontrada em poder do acusado, também demonstra que estava, de fato, exercendo o comércio ilegal do entorpecente.

A jurisprudência atual é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga, comportamento do acusado logo antes ou no momento da apreensão, bem como a apreensão de valores em poder do acusado sem a comprovação de origem idônea, sendo até desnecessário que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.

Nesse sentido: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

No presente caso, tenho que restou suficientemente comprovado nos autos que o acusado se dava a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante de todo o exposto, comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extinga a punibilidade, reconheço a ocorrência do delito.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu apresenta maus antecedentes, conforme as certidões de fls. 137/139. Além disso, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, bem como do art. 59 do Código Penal, há que se considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida. Ora, o réu trazia consigo mais de 24 pinos de COCAÍNA, que apresenta uma alta nocividade para saúde pública. Levando tudo isso em consideração, fixo a pena-base no percentual de 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda etapa, não incidem atenuantes. Porém, presente a agravante da

reincidência (CP, art. 61, I), conforme folha de antecedentes juntada às fls. 134/139 (autos nº. 000379-47.2018.8.26.0571 e 15000543-87.2019.8.26.0025), majoro a pena em 1/6, fixando-a em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa.

Inviável a aplicação da causa da causa de diminuição prevista no §4º. do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu é reincidente. Ausentes demais causas de aumento ou diminuição da pena, torno em definitiva a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, tendo em vista a ausência de elementos quanto à capacidade financeira do réu.

Nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena corporal, único adequado para reprovação e prevenção do presente delito, de consequências sociais muito severas.

Por fim, considerando a quantidade da pena imposta e a gravidade concreta do delito, deixo de substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos, a qual se revela insuficiente para prevenção e repressão do delito. Também em virtude do montante da pena/reincidência, não estão presentes os requisitos para a concessão do SURSIS (art. 77 do CP).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para CONDENAR o réu RICARDO CARVALHO SILVA como incurso nos crimes previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 às 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa, em regime inicial FECHADO.

Com fundamento no art. 387, §1º, do CPP, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos que deram causa à prisão preventiva, ainda com mais rigor depois da sentença condenatória.

Com efeito, a medida cautelar revela-se necessária para a preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.

Recomendem-se o sentenciado na prisão em que se encontra.

Decreto a perda, em favor da União, de todos os bens e valores apreendidos nestes autos, que deverão ser revertidos diretamente ao FUNAD, conforme dispõe o art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, eis que demonstrada, à sociedade, suas utilizações para a prática e produto de crime, nos termos da fundamentação desta sentença.

Custas pelo réu, na forma da Lei, observada a gratuidade.

Após o trânsito em julgado: lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; bem como expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

Angatuba, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA